



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet sahifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

“ 29 ” 11 20 21 il

№ 05/313-PO

**Respublikada fəaliyyət göstərən
notariuslara**

Məlum olduğu kimi «Notariat haqqında» Qanunun 64-cü maddəsinə əsasən notarius və ya qanunla müəyyən edilmiş hallarda bu cür notariat hərəkəti etməyə hüququ çatan digər vəzifəli şəxslər elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları, o cümlədən internet informasiya ehtiyatları vasitəsilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surətlərinin düzgünlüyünü təsdiq edirlər.

Qeyd olunur ki, informasiya sistemləri və ehtiyatlarından əldə olunan sənəd və məlumatların rəsmiləşdirilməsi bəzi hallarda fiziki və ya hüquqi şəxslərin Elektron Hökumət Portalında yerləşdirilmiş fərdi elektron pəncərəsindən istifadəni nəzərdə tutur ki, həmin pəncərəyə daxil olmaq hüququ yalnız məlumat sahibinə məxsusdur.

Bu portal üzərindən əhaliyə təqdim olunan sənədlərin kağız daşıyıcıda döriyyəsinə kömək məqsədi ilə məlumatların notarius tərəfindən əldə edilməsinə imkan verən hüquq sahibinin razılıq ərizələrinin əsas götürülməsi təcrübəsindən istifadə olunur.

Bildirilir ki, bu növ notariat hərəkətlərinin aparılması təcrübəsinin təhlili göstərir ki, bir sıra hallarda notariuslar tərəfindən sözügedən razılıqları ifadə edən ərizələrdə imzaların həqiqiliyinin təsdiqi tələb olunaraq buna görə haqlar tutulur.

Halbuki, vətəndaşın məlumat və ya sənədlərinin elektron informasiya sistemləri vasitəsi ilə əldə edilməsi üçün razılıqların təsdiqinə dair tələb qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Vurğulanır ki, bu barədə Notariat idarəsinin 02.03.2020-ci il tarixli 05/45-10 nömrəli məktubu ilə müvafiq tövsiyələr göndərilse də, bu sahədə vahid təcrübə hələ də formalaşmamışdır.

Xatırladıraq ki, “Notariat haqqında” Qanunun 3-cü maddəsinə əsasən Notarius Notariusun etik davranış kodeksinin tələblərinə və Ədliyyə Nazirliyinin metodiki tövsiyələrinə riayət etməlidir.

**Qeydiyyat və notariat baş
idarəsi Notariat idarəsinin reisi
- baş idarə reisinin müavini
baş ədliyyə müşaviri**

Mehman Soltanov